

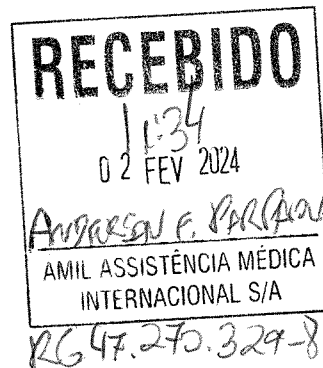


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

DECISÃO



Trata-se de pedido liminar interposto no bojo da ação de obrigação de fazer proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Relata a parte autora que o menor é usuário do plano de saúde administrado pela parte ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0.

Assim, foi prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Prossegue informando que pleiteou da ré a cobertura do referido tratamento, tendo a empresa informado (em 30/10/2023) que autorizava a realização do tratamento na Clínica Autismo em Vista.

Ocorre que, conforme assevera, a empresa não entrou mais em contato para realizar o pagamento dos serviços, razão pela qual o menor teve suspenso o direito a continuidade do tratamento. Destaca que tentou diversas vezes contato com a empresa, sem sucesso.

Nesse contexto, a autora requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a parte ré efetue os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Juntou documentos nos EPs 1.2/1.24.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Veja-se que os requisitos do caput são cumulativos e a análise se dá em juízo de cognição sumária, sendo que os documentos juntados aos autos devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

No caso, após detida análise dos autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar a contento a presença desses requisitos pela lei, razão pela qual faz jus à tutela requerida.

Com efeito, a **probabilidade do direito** se verifica no laudo médico juntado no EP 1.16, no qual é diagnosticado o autismo e recomendado expressamente que o respectivo tratamento seja feito nos termos expostos na inicial. Além disso, também se observa nos emails enviados pela empresa ré, a autorização para realização do tratamento do menor na referida clínica (EP 1.18), e o aviso de suspensão dos serviços por falta de pagamento (EP 1.24).

A Lei nº 12.764 /12, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multidisciplinar ao paciente diagnosticado com espectro de autismo, não prosperando, portanto, a negativa do tratamento.

Ademais, com o advento da Lei nº 14.454/2022, sobrevieram critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS, cuja necessidade é constatada de forma casuística. Vejamos:

Art. 10.

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Cabe destacar, ainda, que quanto aos pacientes portadores do transtorno de espectro autista, foi editada a Resolução nº 539/2022 da ANS que alterou a Resolução Normativa nº 465, ampliando as regras de cobertura para tratamento destes pacientes e destacando que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, *in verbis*:

Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Logo, cabe ao médico assistente a escolha da conduta terapêutica mais eficaz para o tratamento da moléstia.

O **perigo de dano**, por sua vez, é extraído, sobretudo, do relatório médico (EP 1.15), segundo o qual assinala que é imprescindível a realização do tratamento para o menor.

Além disso, vale notar que essa tutela de urgência é essencialmente reversível, vez que o tratamento poderá ser interrompido caso no futuro se evidencie que as circunstâncias fáticas e jurídicas da causa não são tais como percebidas neste juízo de cognição sumária. Não abalando, pois, eventual direito de crédito da empresa ré.

Sendo assim, pelo aspecto fático e fundamentos jurídicos expostos anteriormente, **concedo a tutela de urgência requerida** para determinar que a parte ré promova os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, para a continuidade do tratamento do autor conforme o laudo médico.

Cumpra-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal da obrigação, findo o qual passará a incidir multa diária de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada a 10 (dez) dias, oportunidade em que esta sanção poderá ser revista e majorada.

Observando o princípio da celeridade processual, bem como o requerimento do autor, deixo de designar audiência de conciliação, com base no art. 334 do CPC.

Assim, **cite-se** a ré para oferecimento de contestação, no prazo legal, sem prejuízo de eventual designação posterior de audiência conciliatória, caso seja de interesse expresso das partes.

Concedo o benefício da **gratuidade da justiça** ao autor, firme nos arts. 98, *caput* e 99, § 3º, do CPC.

Intime-se a parte autora.

Boa Vista, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024.

Angelo Augusto Graca Mendes

Juiz de Direito

(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

CARTA DE CITAÇÃO COM AR (PRAZO DE 15 DIAS)

Processo: 0803074-46.2024.8.23.0010	
Classe Processual: Procedimento Ordinário	
Assunto Principal: Obrigação de Fazer / Não Fazer	
Valor da Causa: : R\$5.000,00	
Autor(s) BERNARDO FERNANDES PAGOTE representado(a) por LUCAS PAGOTE COSTA, LÍVIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA Travessa P-6, 2067 Ap 201 - Paraviana - BOA VISTA/RR - CEP: 69.307-322	
Réu(s) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 6º ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers - Vila São Francisco - SAO PAULO/SP - CEP: 04.709-000	

PESSOA A SER CITADA :

Réu(s): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 6º ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers - Vila São Francisco - SAO PAULO/SP - CEP: 04.709-000

Por ordem do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da 2.ª Vara Cível de Boa Vista, pelo presente instrumento, procedo vossa CITAÇÃO dos termos da presente ação para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contestar a presente ação, sob pena de revelia. Fica advertido(a), outrossim, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial pela parte autora (Arts. 335 e 344, do CPC/15), ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do CPC.

Boa Vista-RR, 2/2/2024.

Zaidinei Dantas do Nascimento da Cruz

Servidor Judiciário

Por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível
(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)

Observações: 1 - Este processo tramita através do sistema computacional E-CNJ (Projudi), cujo endereço na web é <https://projudi.tjrr.jus.br/projudi/>. Para se habilitar neste envie a documentação (procurações, cartas de preposição, contestações) pertinente diretamente pelo sistema em arquivos com no Maximo 3MB cada. 2 - Caso o Advogado/Defensor/Procurador não esteja cadastrado no sistema PROJUDI, entrar em contato com a seção de Help Desk, localizada no prédio anexo ao Fórum Adv. Sobral Pinto, em horário comercial. Informações adicionais: atendimento@tjrr.jus.br ou (95) 3198-4211.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

DECISÃO



Trata-se de pedido liminar interposto no bojo da ação de obrigação de fazer proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Relata a parte autora que o menor é usuário do plano de saúde administrado pela parte ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0.

Assim, foi prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Prossegue informando que pleiteou da ré a cobertura do referido tratamento, tendo a empresa informado (em 30/10/2023) que autorizava a realização do tratamento na Clínica Autismo em Vista.

Ocorre que, conforme assevera, a empresa não entrou mais em contato para realizar o pagamento dos serviços, razão pela qual o menor teve suspenso o direito a continuidade do tratamento. Destaca que tentou diversas vezes contato com a empresa, sem sucesso.

Nesse contexto, a autora requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a parte ré efetue os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Juntou documentos nos EPs 1.2/1.24.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Veja-se que os requisitos do caput são cumulativos e a análise se dá em juízo de cognição sumária, sendo que os documentos juntados aos autos devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

Sendo assim, pelo aspecto fático e fundamentos jurídicos expostos anteriormente, **concedo a tutela de urgência requerida** para determinar que a parte ré promova os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, para a continuidade do tratamento do autor conforme o laudo médico.

Cumpra-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal da obrigação, findo o qual passará a incidir multa diária de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada a 10 (dez) dias, oportunidade em que esta sanção poderá ser revista e majorada.

Observando o princípio da celeridade processual, bem como o requerimento do autor, deixo de designar audiência de conciliação, com base no art. 334 do CPC.

Assim, **cite-se** a ré para oferecimento de contestação, no prazo legal, sem prejuízo de eventual designação posterior de audiência conciliatória, caso seja de interesse expresso das partes.

Concedo o benefício da **gratuidade da justiça** ao autor, firme nos arts. 98, *caput* e 99, § 3º, do CPC.

Intime-se a parte autora:

Boa Vista, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024.

Angelo Augusto Graça Mendes

Juiz de Direito

(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)





Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA - RR

COM PEDIDO DE LIMINAR

BERNARDO FERNANDES PAGOTE, menor impúbere, brasileiro, nascido em 15/08/2019, portador do RG nº 626401-8 SSP/RR, inscrito no CPF nº 085.511.232-89, neste ato representado pelos seus genitores **LUCAS PAGOTE COSTA**, brasileiro, união estável, militar da Força Aérea Brasileira, portador do RG nº 496869437 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 101.846.184-10 e **LIWIA ELLEN FERNANDES SEVERO DA SILVA**, brasileira, união estável, assistente de registro, portadora do RG nº 564708-8 SSP/RR, inscrita no CPF sob o nº 108.262.224-98, todos residentes e domiciliados na Travessa P-6, 2067, Ap 201, Paraviana, Boa Vista/RR, CEP 69.307-322, e-mail luizapagote.adv@gmail.com, por sua advogada que esta subscreve (Documento 1 – procuração), vem propor:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 29.309.127/0122-66, com seu endereço comercial na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 6º ao 21º andar, Torre B, Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04709-000, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

1. A ação é proposta para obrigar a empresa de plano de saúde, ora Ré, a realizar o pagamento do Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA em

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001. Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.trf3.us.br/projudi/> - Identificador: PJD0H-UJUSY-KSB-D 6W8WU



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

favor da Clínica Autismo em Vista, conforme determinação médica e autorizado pela própria ré em 27 de outubro de 2023 (documento em anexo).

2. Há pedido de tutela de urgência, para que, desde já, seja determinado à Ré a regularização dos pagamentos das mensalidades de novembro e Dezembro de 2023 e Janeiro de 2024, uma vez que O TRATAMENTO DO MENOR ESTÁ SUSPENSO POR FALTA DE PAGAMENTO DA RÉ À CLÍNICA RESPONSÁVEL, a partir da presente data, a saber, 30 de janeiro de 2024.

3. Infelizmente, muito embora o Autor, através dos seus genitores, tenha tentado de maneira amigável resolver o problema que vem enfrentando, a inércia da Ré em dar retorno para a clínica responsável pelo tratamento e realizar os pagamentos das mensalidades, faz não restar alternativa senão buscar no Poder Judiciário a satisfação do direito buscado em caráter de urgência.

II. DOS FATOS

4. O Autor representado por seus representantes legais é beneficiário de plano de saúde operado pela empresa Ré, desde julho de 2023, e conforme Avaliação Neurológica e Laudo Médico anexado aos autos, elaborados por profissionais de saúde, em razão de ser diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0, necessita de Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoaterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

5. Segundo consta na avaliação neurológica e laudo médico, o Autor de 4 (quatro) anos de idade, apresenta comprometimento na linguagem funcional, inquieto e agitado, necessitando de atendimento adequado pelo método ABA para benefício do seu desenvolvimento, tendo em consideração a sua idade e neuroplasticidade.

6. Considerando a relação de consumo com a Ré, a responsável legal do Autor entrou em contato através do Canal de Atendimento ao Cliente solicitando informações sobre onde poderia encontrar atendimento para o menor, visto que não foi encontrada nenhuma rede credenciada no Portal do Beneficiário para as terapias mencionadas.

7. Confirmada a ausência de rede credenciada disponível no Estado, foi realizada uma busca em clínicas particulares para a realização do atendimento eventual do Autor.

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001. Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.trf3.us.br/projudi/> - Identificador: PJD0H-UJUSY-KSB-D 6W8WU



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

8. Desta forma, com toda a prescrição e avaliação em mãos, foi solicitada pela responsável do Autor no dia 13 de julho de 2023 autorização da Ré para iniciar o tratamento prescrito, e após idas e vindas entre as partes, a solicitação foi atendida no dia 30/10/2023, sendo informado pela Ré através de contato por e-mail para os responsáveis do Autor que os atendimentos seriam realizados na Clínica Autismo em Vista, bem como, informado para a Clínica que o orçamento informado teria sido aprovado e que poderiam seguir com os atendimentos do beneficiário, conforme imagens abaixo e documentos em anexo.



(E-mail enviado aos responsáveis sobre indicação de prestador de serviço eventual)

(E-mail encaminhado a clínica sobre aprovação do orçamento enviado para atendimento do Reclamante)

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001. Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.trf3.us.br/projudi/> - Identificador: PJD0H-UJUSY-KSB-D 6W8WU



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

9. Prontamente, no dia seguinte a clínica entrou em contato com os responsáveis para agendar os atendimentos do Autor e os atendimentos seguiram tranquilamente, sendo observado um notório e satisfatório resultado devido aos estímulos e protocolos utilizados com o menor durante as 20hs semanais de terapias realizadas.

10. Ocorre, Excelência, que desde o último contato realizado pela Ré, onde houve a autorização do tratamento, conforme demonstrado na imagem acima e documentação em anexo, a clínica não consegue contato com a Ré de nenhuma maneira e não tem retorno quanto aos pagamentos dos serviços prestados.

11. Na ausência de retorno e omissão da empresa Ré, a Clínica comunicou os responsáveis do Autor dos fatos e informou que infelizmente, caso não houvesse a regularização dos pagamentos até o dia 30 de janeiro de 2024, o tratamento do Autor precisaria ser suspenso, até o acerto da Ré.

12. Desta forma, os responsáveis do Autor entraram em contato com a Ré através do canal *Fale Conosco* e relatou toda a situação solicitando uma atenção, pois sem o devido repasse dos valores competentes a clínica, o serviço seria suspenso, gerando uma série de danos à saúde do Autor que se encontrava em grande avanço em relação aos marcos de desenvolvimentos.

13. Após o envio da mensagem e da documentação ao setor responsável, foi dado um retorno pela Ré no dia 12/12/2023 informando que seria aberto um protocolo (nº 32630520231211137065) para o setor responsável para esclarecimento das informações com o prazo de 5 dias úteis para retorno.

14. Ocorre que o prazo de retorno informado nunca foi cumprido, apesar dos responsáveis do Autor ligarem semanalmente para saber sobre a resolução do caso.

15. Outros dois protocolos foram abertos: 20613943 (12/12/2023) e 20997371 (03/01/2024), sendo informado pelo setor de atendimento que o segundo protocolo informado foi finalizado pelo setor interno com a justificativa de que o primeiro protocolo aberto no mês de dezembro ainda seguia em tratativa.

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001. Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.trf3.us.br/projudi/> - Identificador: PJD0H-UJUSY-KSB-D 6W8WU



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

36. Também, é de evocar-se a inversão do ônus probandi, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, face à evidente hipossuficiência do Autor frente a Ré, que pertence ao rol das maiores empresas do ramo no país em seus respectivos segmentos.

37. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, imperioso é que o ônus da prova seja invertido, devendo, pois, os Requeridos incumbirem-se de provar suas alegações, bem como de provar o contrário das alegações da Requerente.

IV. DO MÉRITO

IV.A - DA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA - DO DIREITO ESSENCIAL DO AUTOR AO CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE

38. Conforme Avaliação Neurológica e Laudo Médico anexado aos autos, elaborados por profissionais de saúde, em razão de ser diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0, necessita de Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

39. Segundo consta na avaliação neurológica e laudo médico, o Autor desde os 4 (quatro) anos de idade, apresenta comprometimento na linguagem funcional, é inquieto e agitado, necessitando de atendimento adequado pelo método ABA para benefício do seu desenvolvimento, tendo em consideração a sua idade e neuroplasticidade.

40. É sabido que toda a evolução das crianças autistas pode ser regredida em algumas semanas sem o atendimento adequado e a seqüela pode ser muito danosa aos marcos do desenvolvimento das crianças que se encontram em plenas condições de evoluir rapidamente com o tratamento correto.

41. Ocorre que, mesmo após todas as tentativas de contato entre e-mails aos setores responsáveis e diversas ligações aos setores de atendimento ao cliente, o Autor se encontra desamparado e correndo risco eminente de ter uma potencial regressão no seu quadro de saúde, devido a evidente negligência da Ré em cumprir com a sua parte, evidenciando a ilicitude e falha na prestação do serviço.

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

52. Ademais, a própria Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde estabelece, em seu artigo 35-F, que é assegurado ao paciente o direito à cobertura dos meios necessários à manutenção e reabilitação da saúde do paciente.

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

53. Portanto, resta comprovado o direito do Autor ao custeio do tratamento recomendado pelos médicos especialistas que lhe atenderam, bem como a obrigação da Ré em arcar com o pagamento dos valores em aberto, a fim de não haver a suspensão do tratamento do Autor, menor de idade.

54. No caso em tela, conforme exposto, o Autor possui necessidade imediata de continuidade no seu tratamento, conforme a documentação médica juntada à Exordial.

55. Ante o exposto, requer seja determinado à Ré regularizar o pagamento dos valores em aberto com a clínica responsável pelo tratamento do menor, que conforme já informado, FORA PREVIAMENTE AUTORIZADO pela Ré.

IV.B - DOS DANOS MORAIS

56. Excelência, destaca-se ainda que o Autor é menor de idade, autista, e possui necessidade de realizar o seu tratamento pelo método de Intervenção Comportamental ABA de forma contínua, até avaliação médica de alta.

57. Sendo assim, o desgaste gerado pela conduta da Ré tem gerado uma situação desagradável ao Autor e seus responsáveis, que tiveram um tratamento excelente da clínica responsável pelo tratamento desde o mês de novembro de 2023, mesmo sem receber da Ré nenhum

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

42. O tratamento a que precisa ser submetido o Autor é necessário e contínuo, tendo em vista que é autista e vem apresentando significativo desenvolvimento com as terapias realizadas na Clínica Autismo em Vista.

43. A documentação médica anexa à Exordial demonstra que o Autor necessita de atendimento adequado pelo método ABA para benefício do seu desenvolvimento, tendo em consideração a sua idade e neuroplasticidade.

44. Esta determinação médica resta totalmente demonstrada, tanto que o tratamento restou aprovado pela Ré na clínica já mencionada.

45. Ademais, o tratamento é extremamente oneroso, com o custeio de R\$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) mensais, valor definido para pagamento da Intervenção Comportamental Intensiva ABA para tratamento do menor.

46. Outrossim, o Autor é beneficiário do plano de saúde da Ré (Código de identificação nº 086293562).

47. Veja-se que é necessário analisar o risco gerado pela suspensão do tratamento, que acarreta danos ao progresso do autor e no seu desenvolvimento.

48. Diante disso, destaque-se que as cláusulas contratuais relacionadas ao plano de saúde devem ser analisadas em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que há um contrato de consumo de serviço firmado entre as partes, bem como por tratar-se de contrato de adesão.

49. Neste sentido, dispõe a Súmula 469, do STJ:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

50. No caso em tela, a demora injustificada ao custeio do tratamento, **JÁ PREVIAMENTE AUTORIZADO**, configura ilegalidade e abuso por parte da Ré.

51. A prática realizada pela Ré atenta não só contra o Código de Defesa do Consumidor, como também é contrária à própria boa-fé contratual, prevista no artigo 422, do Código Civil.

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

valor pelos serviços prestados até a presente data, o que causa vergonha e situação desagradável aos responsáveis do menor.

58. Não suficiente, o menor está na iminência de ter o seu tratamento suspenso na presente data, já que a Ré não dá retorno à clínica e nem efetua os pagamentos pendentes, colocando o menor em situação de vulnerabilidade e causando prejuízo a sua saúde e desenvolvimento.

59. Nesta seara, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vem firmando entendimento segundo o qual a recusa injustificada de tratamento do segurado não caracteriza mero aborrecimento, mas em verdade uma situação de ofensa moral ao paciente.

60. Com efeito, veja-se o posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MODALIDADE AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 469/STJ. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO DE DOENÇA PREVISTA CONTRATUALMENTE. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

5. Não se mostra exorbitante a condenação da recorrente no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral decorrente dos danos sofridos pelo agravado em decorrência de recusa à realização de exame por alegada ausência de cobertura contratual. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

AgRg na AREsp 718.634/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/12/2015). (grifo nosso)

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

76. Ante o exposto, requer seja determinada a tutela de urgência, com a expedição de ofício urgente à Ré, para que seja compelida a efetuar o pagamento de todas as notas fiscais pendentes no prazo de 24 horas em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, bem como adimplir com os vencidos de forma regular, sob pena de aplicação de multa cominatória a ser devidamente arbitrada por Vossa Excelência.

VI. DOS PEDIDOS

77. Ante todo o exposto, requer:

- Preliminarmente, a concessão da tutela de urgência para que a Ré seja oficiada, em caráter de urgência, e compelida a efetuar o pagamento de todas as notas fiscais pendentes no prazo de 24 horas em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, bem como adimplir com os vencidos de forma regular, sob pena de aplicação de multa cominatória a ser devidamente arbitrada por Vossa Excelência.
- No mérito, a procedência total da ação, confirmando-se os efeitos da tutela, para determinar que a Ré custeie integralmente o tratamento do autor de forma regular, e realize o pagamento das notas em favor da clínica de forma mensal e em dia.
- A condenação da Ré para que indenize o Autor pelos danos morais gerados, arbitrados no valor de R\$ 5.000,00, tendo em vista a situação de desgaste e aflição causada ao Autor.
- A citação da Ré por meio de carta com aviso de recebimento, para que apresentem sua defesa dentro do prazo legal, sob pena de confissão e revelia nos termos do art. 344 do CPC.
- A condenação da Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, a serem arbitrados por este Juízo, conforme disposição do artigo 85 do Código de Processo Civil.

78. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos na forma dos arts. 369 e seguintes do CPC.

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990



Luiza Pagote Costa Tavares
Advogada – OAB/SP 384.315

79. Por fim, requer que todas as intimações sejam remetidas em nome da advogada LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES, OAB/SP 384.315, sob pena de nulidade, conforme previsto no artigo 272, §2º do Código de Processo Civil.

Dá-se à causa o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Termos em que,
Pede Deferimento.

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2024.

LUIZA PAGOTE COSTA TAVARES
OAB/SP 384.315

E-mail: luizapagote.adv@gmail.com – Tel: (11) 97149-1990

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.418/2006
Validação deste em <https://procjud.jus.br/procjud/> - Identificador: P.D5H.UJ3Y.K5B.JD.6VW8U

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.418/2006
Validação deste em <https://procjud.jus.br/procjud/> - Identificador: P.D5H.UJ3Y.K5B.JD.6VW8U



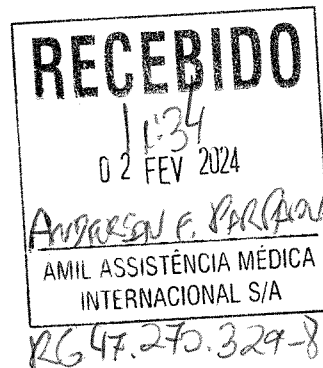


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

DECISÃO



Trata-se de pedido liminar interposto no bojo da ação de obrigação de fazer proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Relata a parte autora que o menor é usuário do plano de saúde administrado pela parte ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0.

Assim, foi prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Prossegue informando que pleiteou da ré a cobertura do referido tratamento, tendo a empresa informado (em 30/10/2023) que autorizava a realização do tratamento na Clínica Autismo em Vista.

Ocorre que, conforme assevera, a empresa não entrou mais em contato para realizar o pagamento dos serviços, razão pela qual o menor teve suspenso o direito a continuidade do tratamento. Destaca que tentou diversas vezes contato com a empresa, sem sucesso.

Nesse contexto, a autora requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a parte ré efetue os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Juntou documentos nos EPs 1.2/1.24.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Veja-se que os requisitos do caput são cumulativos e a análise se dá em juízo de cognição sumária, sendo que os documentos juntados aos autos devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

No caso, após detida análise dos autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar a contento a presença desses requisitos pela lei, razão pela qual faz jus à tutela requerida.

Com efeito, a **probabilidade do direito** se verifica no laudo médico juntado no EP 1.16, no qual é diagnosticado o autismo e recomendado expressamente que o respectivo tratamento seja feito nos termos expostos na inicial. Além disso, também se observa nos emails enviados pela empresa ré, a autorização para realização do tratamento do menor na referida clínica (EP 1.18), e o aviso de suspensão dos serviços por falta de pagamento (EP 1.24).

A Lei nº 12.764 /12, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multidisciplinar ao paciente diagnosticado com espectro de autismo, não prosperando, portanto, a negativa do tratamento.

Ademais, com o advento da Lei nº 14.454/2022, sobrevieram critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS, cuja necessidade é constatada de forma casuística. Vejamos:

Art. 10.

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Cabe destacar, ainda, que quanto aos pacientes portadores do transtorno de espectro autista, foi editada a Resolução nº 539/2022 da ANS que alterou a Resolução Normativa nº 465, ampliando as regras de cobertura para tratamento destes pacientes e destacando que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravamento do paciente, *in verbis*:

Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravamento do paciente.

Logo, cabe ao médico assistente a escolha da conduta terapêutica mais eficaz para o tratamento da moléstia.

O **perigo de dano**, por sua vez, é extraído, sobretudo, do relatório médico (EP 1.15), segundo o qual assinala que é imprescindível a realização do tratamento para o menor.

Além disso, vale notar que essa tutela de urgência é essencialmente reversível, vez que o tratamento poderá ser interrompido caso no futuro se evidencie que as circunstâncias fáticas e jurídicas da causa não são tais como percebidas neste juízo de cognição sumária. Não abalando, pois, eventual direito de crédito da empresa ré.



Sendo assim, pelo aspecto fático e fundamentos jurídicos expostos anteriormente, **concedo a tutela de urgência requerida** para determinar que a parte ré promova os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, para a continuidade do tratamento do autor conforme o laudo médico.

Cumpra-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal da obrigação, findo o qual passará a incidir multa diária de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada a 10 (dez) dias, oportunidade em que esta sanção poderá ser revista e majorada.

Observando o princípio da celeridade processual, bem como o requerimento do autor, deixo de designar audiência de conciliação, com base no art. 334 do CPC.

Assim, **cite-se** a ré para oferecimento de contestação, no prazo legal, sem prejuízo de eventual designação posterior de audiência conciliatória, caso seja de interesse expresso das partes.

Concedo o benefício da **gratuidade da justiça** ao autor, firme nos arts. 98, *caput* e 99, § 3º, do CPC.

Intime-se a parte autora.

Boa Vista, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024.

Angelo Augusto Graca Mendes

Juiz de Direito

(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)



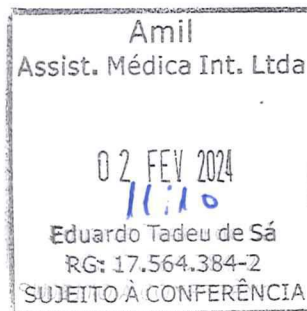


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

DECISÃO



Trata-se de pedido liminar interposto no bojo da ação de obrigação de fazer proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Relata a parte autora que o menor é usuário do plano de saúde administrado pela parte ré e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID 10 F.84-0.

Assim, foi prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Prossegue informando que pleiteou da ré a cobertura do referido tratamento, tendo a empresa informado (em 30/10/2023) que autorizava a realização do tratamento na Clínica Autismo em Vista.

Ocorre que, conforme assevera, a empresa não entrou mais em contato para realizar o pagamento dos serviços, razão pela qual o menor teve suspenso o direito a continuidade do tratamento. Destaca que tentou diversas vezes contato com a empresa, sem sucesso.

Nesse contexto, a autora requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para que a parte ré efetue os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Juntou documentos nos EPs 1.2/1.24.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Veja-se que os requisitos do caput são cumulativos e a análise se dá em juízo de cognição sumária, sendo que os documentos juntados aos autos devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

No caso, após detida análise dos autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar a contento a presença desses requisitos pela lei, razão pela qual faz jus à tutela requerida.

Com efeito, a **probabilidade do direito** se verifica no laudo médico juntado no EP 1.16, no qual é diagnosticado o autismo e recomendado expressamente que o respectivo tratamento seja feito nos termos expostos na inicial. Além disso, também se observa nos emails enviados pela empresa ré, a autorização para realização do tratamento do menor na referida clínica (EP 1.18), e o aviso de suspensão dos serviços por falta de pagamento (EP 1.24).

A Lei nº 12.764 /12, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multidisciplinar ao paciente diagnosticado com espectro de autismo, não prosperando, portanto, a negativa do tratamento.

Ademais, com o advento da Lei nº 14.454/2022, sobrevieram critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da ANS, cuja necessidade é constatada de forma casuística. Vejamos:

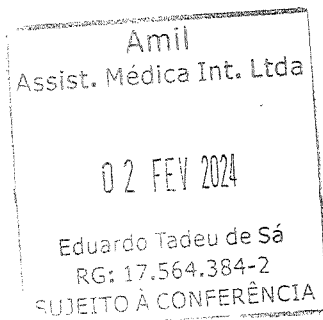
Art. 10.

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)



Cabe destacar, ainda, que quanto aos pacientes portadores do transtorno de espectro autista, foi editada a Resolução nº 539/2022 da ANS que alterou a Resolução Normativa nº 465, ampliando as regras de cobertura para tratamento destes pacientes e destacando que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, *in verbis*:

Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Logo, cabe ao médico assistente a escolha da conduta terapêutica mais eficaz para o tratamento da moléstia.

O **perigo de dano**, por sua vez, é extraído, sobretudo, do relatório médico (EP 1.15), segundo o qual assinala que é imprescindível a realização do tratamento para o menor.

Além disso, vale notar que essa tutela de urgência é essencialmente reversível, vez que o tratamento poderá ser interrompido caso no futuro se evidencie que as circunstâncias fáticas e jurídicas da causa não são tais como percebidas neste juízo de cognição sumária. Não abalando, pois, eventual direito de crédito da empresa ré.

Sendo assim, pelo aspecto fático e fundamentos jurídicos expostos anteriormente, **concedo a tutela de urgência requerida** para determinar que a parte ré promova os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, para a continuidade do tratamento do autor conforme o laudo médico.

Cumpra-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal da obrigação, findo o qual passará a incidir multa diária de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada a 10 (dez) dias, oportunidade em que esta sanção poderá ser revista e majorada.

Observando o princípio da celeridade processual, bem como o requerimento do autor, deixo de designar audiência de conciliação, com base no art. 334 do CPC.

Assim, **cite-se** a ré para oferecimento de contestação, no prazo legal, sem prejuízo de eventual designação posterior de audiência conciliatória, caso seja de interesse expresso das partes.

Concedo o benefício da **gratuidade da justiça** ao autor, firme nos arts. 98, *caput* e 99, § 3º, do CPC.

Intime-se a parte autora.

Boa Vista, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024.

Angelo Augusto Graca Mendes

Juiz de Direito

(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ - PROJUDI)

Amil
Assist. Médica Int. Ltda

02 FEV 2024

Eduardo Tadeu de Sá
RG: 17.564.384-2
SUJEITO À CONFERÊNCIA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006
Validação deste em <https://projudi.tjr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLYN W73Q2 VF8TC XUP5D